



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/95/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני**

נציגות הבית המשותף ברחוב נחל דליה 7 מודיעין

התובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד גראפי-מלכין נירה
ברקוביץ 4, תל אביב - יפו
טל': 036935310 פקס: 036935205

נגד

1 סיון שרמן לירון

הנתבעים

2 שרמן גיל שמחה

באמצעות ב"כ: עו"ד גיא ראשין ואח'
ז'בוטינסקי 253, תל אביב - יפו
טל': 03-5446398 פקס: 03-5463546

פסק דין

**תביעה למתן צו אשר יורה לנתבעים להסיר חמישה מנועי מזגנים שהותקנו על ידם בגג הבית
המשותף ולהשיב מצב הגג לקדמותו.**

א. רקע עובדתי:

1. ענייננו בבית משותף המצוי במקרקעין הידועים כגוש 5692 חלקה 129 ברחוב נחל דליה 7 מודיעין (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף דנן הוא חלק מארבעה מבנים המהווים בית מורכב כמשמעו בסעיף 59(א) לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**"). הבית המורכב מכיל 54 דירות. התביעה דנן עניינה במבנה 4 בכתובת נחל דליה 7 אשר בו שתי כניסות ובכל כניסה 9 דירות. בבית המשותף קיים גג משותף. הנתבעים הציבו על גג הבית המשותף 5 מנועי מזגנים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/95/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

2. תביעה זו שהוגשה ביום 26.4.21 עניינה מתן צו שיורה לנתבעים להסיר את מנועי המזגנים שהתקינו על גבי הגג המשותף.

3. למען שלמות התמונה יצוין, כי תביעה זו כללה בתחילה סעדים נוספים הנוגעים לליקויים בחיבורי צנרת שבוצעו בדירת הנתבעים המשפיעים על הרכוש המשותף. לצורך בחינת סוגיה זו מונה מומחה מטעמי אשר קבע כי לא קיימים ליקויים בחיבורים בדירת הנתבעים. לאחר שהוגשה חוות דעת המומחה הודיעה הנציגות כי היא אינה עומדת עוד על סעדים אלה. השאלה היחידה שנותרה במחלוקת בין הצדדים היא שאלת הצבת המזגנים על גג הבית המשותף. באשר לסוגיה זו ביקשה הנציגות והנתבעים הביעו הסכמתם כי הכרעתי תינתן על סמך סיכומיהם בכתב וכן על סמך החומר המצוי בתיק.

ב. טענות הצדדים:

תמצית טענות התובעת

4. לטענת התובעת בעת שהוחלט לבצע איטום בגג הבית המשותף התברר כי הנתבעים התקינו חמישה מנועי מזגנים על גבי גג הבית המשותף מבלי ליידע את בעלי הדירות ומבלי לקבל את הסכמתם. התובעת טענה כי בהצבת המנועים עושים הנתבעים בגג המשותף שימוש ייחודי. עוד נטען כי בעקבות הצבת מנועי המזגנים סירב קבלן איטום לבצע את האיטום הנדרש בגג שכן לטענתו האופן בו חוברו המנועים לגג יכול להביא לנזילה מהגג. לפיכך איתרה התובעת קבלן אחר אשר ביום 19.10.20 ביצע את האיטום בגג. התובעת טענה כי פנתה לנתבעים ודרשה מהם להשיב את מצב הגג לקדמותו אך ללא הועיל. התובעת צירפה חוות דעת שניתנה על ידי המהנדס מר שביט ממנה עולה כי התקנת מנועי המזגנים בשטח הגג לא נעשתה בהתאם לכללים הנהוגים בקידוח המבנה ואף גרמה לבעיות איטום. באשר למתקני שירות נוספים המצויים בגג המשותף טענה התובעת כי בהתקנתם לא בוצע כל קידוח בגג אלא הם רק מונחים על גביו. עוד נטען כי מנוע המזגן של דירה 7 המוצב בגג הבית המשותף גם כן הוחלף במנוע חדש שהותקן בחיבורים הישנים ולא בוצע כל קידוח לשם התקנתו. התובעת ציינה כי בחורף 2022 הופיעה נזילה בארונות הצנרת בשלוש קומות וקומת הכניסה בבית המשותף,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/95/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לטענתה נזילות אלו מקורם בליקויי איטום בגג שנוצרו עקב הצבת מנועי המזגנים של הנתבעים.

תמצית טענות הנתבעים

5. לטענת הנתבעים הצבת מנועי המזגנים בשטח גג הבית המשותף מהווה שימוש סביר שאינו פוגע ברכוש המשותף ומותיר אפשרות לשימוש דומה על ידי יתר בעלי הדירות. לטענתם שימוש סביר אינו מצריך הסכמת יתר בעלי הדירות. הנתבעים טענו כי על גג הבית המשותף מוצבים מתקני שירות נוספים הכוללים קולטי שמש עצמאיים, צלחת לקליטת שידורי לוויין וכן שני מנועי מזגנים השייכים לדירה 7 בבית המשותף. עוד נטען כי על קירות הבית המשותף מותקנים מנועי מזגנים של בעלי דירות רבים. הנתבעים ציינו כי מדובר במנועים קטנים הממוקמים בסמיכות יחסית אחד למשנהו ומוצבים בשטח הגג המצוי מעל דירתם. עוד טענו הנתבעים כי הקבלן שביצע את תיקון האיטום בגג ציין מפורשות כי האיטום שנעשה לאחר התקנת המזגנים בוצע כראוי, כאשר חבר ועד שנכח בסיור שמע זאת. עוד צוין כי הקבלן שביצע את האיטום אף עטף במעטפת איטום נוספת את קדחי המזגנים ונתן אחריות לשנתיים על עבודתו. עוד נטען כי התובעת התנהלה שלא בתום לב מאחר והסתירה ממותב זה מסמכים רלוונטיים וחשובים שהיו מצויים בידה. הראשון, דו"ח מפקח האגודה לתרבות הדיור במסגרתו נקבע כי קיימים ליקויי איטום בגג שמקורם בתחזוקה לקויה של התובעת. השני, דו"ח של חברת א.ר יזמות וניהול פרויקטים אשר במסגרתו נקבע כי מקור הנזילה בארון הצנרת הוא כשל בצנרת בקומות 2 ו-3 בבית המשותף וצוין כי הצנרת בקומה האחרונה יבשה לחלוטין. לטענת הנתבעים ממצאים אלו מעידים כי מקור הנזילה אינו מצוי בגג הבית המשותף. עוד טענו הנתבעים כי במהלך שני חורפים שחלפו מאז ששיפצו את דירתם לא נתגלו רטיבויות ו/או נזילות בדירות העליונות בבית המשותף, למעט נזילת המים בארון הצנרת המשותף שכאמור אינה קשורה בנתבעים אלא בתחזוקת התובעת. נטען כי התובעת עצמה הבינה שמקור הנזילה הוא בכשלים בצנרת ולכן ביצעה במאי 2022 עבודות להחלפה מלאה של הצנרת בבית המשותף אשר פתרו את בעיית הרטיבות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/95/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

6. כאמור לעיל הצדדים נתנו הסכמתם לכך שהכרעה בסוגיה שבפניי תינתן על סמך החומר המצוי בתיק.

ג. דיון והכרעה:

7. הכלל הוא כי בעל דירה רשאי לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף גם בלא הסכמת יתר בעלי הדירות, ובלבד שמדובר בשימוש שהוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן, ואינו מונע שימוש דומה מאחרים (ראה: ע"א 549/73 וינטרס ואח' נ' זמורה ואח' (להלן: "הלכת וינטרס"), כח (1) 645, (המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית ברח' שחראי 14-18, פ"ד לה (4) 277). שימוש סביר כאמור אינו מצריך את הסכמת מי מבעלי הדירות האחרים:

"כל שימוש מותר גם בלי החלטה של האסיפה הכללית, ובלבד שהוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן ואינו מונע שימוש דומה מאחרים" (הלכת וינטרס).

8. מעברו השני של השימוש הסביר עומד השימוש הייחודי המונע שימוש דומה מבעלי הדירות האחרים בבית המשותף. שימוש זה ברכוש המשותף מצד בעל דירה מצריך הסכמת בעלי הדירות כולם. בהתאם להלכת וינטרס יש לבחון האם פעולות הנתבעים עולות כדי שימוש רגיל וסביר במקרקעין אם לאו. מה שנמצא בתווך בין שימוש סביר לשימוש ייחודי דורש בדרך כלל החלטת רוב כזה או אחר של בעלי הדירות בבית המשותף (דברים דומים נקבעו על ידי בפסק הדין בתיק 78/19 נציגות הבית המשותף נ' צפריי (1.1.20, לא פורסם)).

9. תנאי המקום והזמן כאמור משמעם שהשימוש באותו חלק ברכוש המשותף יהלום את מיקומו של הבית המשותף או את ייעודו (מגורים, מסחר, משרדים, מחסן וכו'), וכן את הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתיבה מזמן לזמן. בבסיס עיקרון זה עומד הצורך במציאת איזון בין הזכויות הקיימות של בעלי הדירות ברכוש המשותף, לבין האינטרס הלגיטימי של כל בעל דירה יחיד לעשות שימוש רגיל ברכוש המשותף בצורה נאותה ובאורח סביר (א. אייזנשטיין "יסודות והלכות בדיני מקרקעין" חלק שלישי – בתים משותפים, תשס"א-2001, 102).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/95/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

10. השאלה הדרושה הכרעה כעת היא האם השימוש שעושים הנתבעים בשטח הגג המשותף מהווה שימוש סביר, אם לאו. לאחר שעיינתי בחומר המונח לפניי, הגעתי למסקנה כי השימוש שנעשה בשטח הגג המשותף על ידי הנתבעים אינו שימוש סביר והוא עולה כדי שימוש ייחודי ברכוש המשותף.

11. בענייננו הנתבעים התקינו חמישה מנועי מזגנים בשטח הגג המשותף המצוי מעל לדירתם. מדובר במספר רב של מנועי מזגנים המשרתים דירה אחת בבית המשותף. השארת המצב באופן הזה בו לנתבעים ישנם חמישה מנועי מזגנים המוצבים בשטח הגג המשותף עולה כדי שימוש ייחודי היות ומצב זה מונע משאר בעלי הדירות האחרים לעשות שימוש דומה בשטח גג הבית המשותף. קשה לתאר כי גג הבית יצליח להכיל חמישה מנועי מזגנים כפול מספר בעלי הדירות בבית המשותף (5x18). לפיכך לפנינו שימוש ייחודי ברכוש המשותף. כאמור, לשימוש ייחודי נדרשת הסכמת כלל בעלי הדירות והסכמה כזו אין בנמצא. יחד עם זאת מצאתי כי הותרת שני מנועי מזגנים בשטח הגג המשותף המשרתים את דירת הנתבעים אכן מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף שאינו מונע מיתר בעלי הדירות לעשות שימוש דומה. זאת תוך שלקחתי בחשבון כי אף בעלי דירה נוספת התקינו שני מנועי מזגנים ולא הוגשה כל תביעה כנגדם. לפיכך אני מאפשרת לנתבעים להותיר שני מנועי מזגנים בלבד בשטח הגג כפי בחירתם ולהסיר את שלושת המנועים הנוספים שהוצבו בשטחו תוך השבת המצב לקדמותו.

12. באשר לטענה כי התקנת מנועי המזגנים של הנתבעים פגעה באיטום גג הבית המשותף, בחוות הדעת מטעם המהנדס מר שביט שצורפה לכתב התביעה נקבע כי התקנת המזגנים פגעה באיטום הגג וכי מנועי המזגנים הותקנו בצורה לא תקנית כדלקמן: "1... לא בוצעה יריעת חציצה תחת לבולמי הזעזועים - חובה ... 2. קוביות האיטום שבוצעו לא נאטמו בצורה הראויה בהתחברות ועטיפה של יריעות ביטומניות...". עוד עולה מדו"ח קבלן האיטום שצורף כנספח 2 לסיכומי התובעת כי זה נתן אחריות על נזילות בלבד ולא על מצב היריעות או הקרעים. הנתבעים לא הצליחו לסתור זאת. לפיכך אני קובעת כי שני מנועי המזגנים של הנתבעים אשר יותרו בשטח הגג יותקנו בצורה תקנית וזאת בהתאם לנקבע בחוות הדעת של מר שביט. בנוסף לגבי שלושת המזגנים שיוסרו על הנתבעים לוודא לאחר הסרתם את תקינות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/95/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

האיטום. אציין כי לא נעלמה מעיני חוות הדעת שצרפו הנתבעים לסיכומיהם מטעם חברת א.ר. יזמות וניהול פרויקטים אלא שכל העולה מחוות דעת זו היא כי נזילת המים בארון הצנרת של הבית המשותף נבעה מכשל בצנרת המים המצויה בין קומות 2-3 בבית המשותף ולא מבעיית איטום בגג. מחוות דעת זו לא ניתן להסיק לעניין אופן התקנת מנועי המזגנים של הנתבעים על גג הבית המשותף ולכך יש להוסיף כי בסוף חוות דעת זו צוין כי "אין באמור כדי להוות אישור למושלמות איטום הגג".

ד. סוף דבר:

13. לאור כל האמור לעיל אני מקבלת את התביעה בחלקה ומורה כדלקמן:
14. אני מורה לנתבעים להותיר שני מנועי מזגנים בלבד בשטח הגג ולהסיר את שאר מנועי המזגנים. המנועים שיוותרו יותקנו בצורה תקנית בהתאם לנקבע בחוות דעתו של מר שביט. כן אני מחייבת את הנתבעים להחזיר את מצב הגג לקדמותו לאחר הסרת שאר מנועי המזגנים ולוודא תקינות האיטום. פעולות אלו יבוצעו על ידי הנתבעים בתוך 60 יום מהיום.
15. לאור ממצאי חוות דעת המומחה שמונה מטעמי בעניין טענותיה של התובעת לליקויים בחיבורי צנרת בדירת הנתבעים, אני מורה כי התובעת תשיב לנתבעים את הסכום אותו שילמו למומחה, מר אסי פייזק, בגין שכר טרחתו בסך 1,500 ש"ח. מעבר לכך ולאור העובדה שהתובעת חזרה בה מהסעד הנוגע לליקויי הצנרת וזאת לאחר מינוי המומחה אני קובעת כי כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, 19.2.2023, כ"ח שבט תשפ"ג, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני

מפקחת על רישום מקרקעין